THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
Số: 08/2020JCCI

Vv: *Góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn các biểu mẫu phục vụ thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2020

Kính gửi: Bộ Khoa học và công nghệ
Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ

Trước hết, Hiệp hội các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là "JCCI") xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành tới Quý cơ quan đã tổ chức việc lấy ý kiến đối với ***Dự thảo Thông tư hướng dẫn các biểu mẫu phục vụ thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư*** (*sau đây gọi là " Dự thảo*"), qua đó tạo điều kiện cho chúng tôi có cơ hội đóng góp ý kiến xây dựng đối với Dự thảo.

Liên quan đến các nội dung của Dự thảo, chúng tôi có một số ý kiến góp ý cụ thể như sau:

1. Về phạm vi điều chỉnh của Dự thảo:

Dự thảo Tờ trình về việc ban hành Thông tư hướng dẫn các biểu mẫu phục vụ thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư *(sau đây gọi là "Dự thảo Tờ trình")* giải trình về sự cần thiết ban hành Thông tư: *"Trước khi Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 có hiệu lực thi hành, việc thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư được thực hiện theo Thông tư 03/2016/TT-BKHCN ... Hiện nay, việc thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư được thực hiện theo quy định của Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018) và Nghị định 76/2018/NĐ-CP. Tuy nhiên, tại hai văn bản nêu trên chưa có* ***hướng dẫn cụ thể về các văn bản cần được ban hành để thực hiện*** *việc thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư."* Bên cạnh đó, Dự thảo Tờ trình cũng nêu rõ quan điểm xây dựng Dự thảo Thông tư: *"Bảo đảm tính kế thừa các nội dung còn phù hợp liên quan đến thẩm định công nghệ các dự án đầu tư quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BKHCN".*

Theo đó, chúng tôi hiểu rằng Dự thảo được ban hành sẽ thay thế nội dung về thẩm đinh công nghệ của dự án đầu tư trong Thông tư 03/2016/TT-BKHCN.

Tuy nhiên, nội dung Dự thảo không đề cập gì đến việc có hủy bỏ hiệu lực với phần nội dung liên quan đến thẩm định công nghệ của dự án tại Thông tư 03/2016/TT-BKHCN. Trong khi đó, Luật chuyển giao công nghệ 2017 và Luật khoa học và công nghệ 2013 đều đang có các quy định về thẩm định công nghệ của dự án nhưng trong các luật này và các văn bản hướng dẫn cũng chưa làm rõ được trong trường hợp nào sẽ áp dụng quy định tại luật nào.

Ngoài ra, nội dung quy định về thẩm định công nghệ của dự án tại Luật chuyển giao công nghệ 2017 và Nghị định 08/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật khoa học và công nghệ 2013 và Thông tư

03/2016/TT-BKHCN cũng đang không thống nhất (về cả các trường hợp phải thẩm định công nghệ cũng như trình tự, thủ tục thực hiện).

Ví dụ: theo quy định tại Luật chuyển giao công nghệ 2017, không phải trường hợp nào đăng ký đầu tư cũng phải thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư mà sẽ chỉ áp dụng trong các trường hợp được quy định tại Điều 13. Tuy nhiên, theo Nghị định 08/2014/NĐ-CP, tất cả dự án đầu tư "*phải đăng ký đầu tư phải được Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định về cơ sở khoa học, thẩm định về công nghệ trước khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư*".

Bên cạnh đó, các biểu mẫu của Thông tư 03/2016/TT-BKHCN cũng có phần trùng lặp với các biểu mẫu tại Dự thảo nhưng nội dung lại không hoàn toàn thống nhất.

Ví dụ: Dự thảo có quy định 02 Mẫu Phiếu thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư và giai đoan quyết định đầu tư. Thông tư 03/2016/TT-BKHCN cũng quy định Mẫu 1. Phiếu thẩm định công nghệ của dự án đầu tư. Tuy nhiên, nội dung của các biểu mẫu này không hoàn toàn giống nhau (ví dụ như trong Mẫu 1. Phiếu thẩm định công nghệ của dự án đầu tư của Thông tư 03/2016/TT-BKHCN, các nội dung thẩm định có bao gồm Địa điểm thực hiện dự án (Diện thích đất, Địa điểm lựa chọn có nằm trong quy hoạch hay không…) nhưng 2 mẫu Phiếu thẩm định của Dự thảo không bao gồm nội dung này…).

Với các vấn đề nêu trên, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc xác định nội dung về thẩm định công nghệ theo các quy định của Luật chuyển giao công nghệ 2017 có thay thế các quy định tương ứng trong Luật khoa học và công nghệ 2013 hay không. Trong trường hợp quy định của hai luật này vẫn tồn tại song song thì phạm vi áp dụng của các quy định này khác nhau như thế nào.

➢ **Đề xuất của JCCI:**

- Quy định rõ nội dung nào của Thông tư 03/2016/TT-BKHCN sẽ bị thay thế bởi Dự thảo

- Trong trường hợp các văn bản hướng dẫn Luật khoa học và công nghệ 2013 (Nghị định 08/2014/NĐ-CP và Thông tư 03/2016/TT-BKHCN) vẫn có hiệu lực song song với các quy định của Luật chuyển giao công nghệ 2017 và Dự thảo, cần quy định hướng dẫn cụ thể phạm vi áp dụng của các văn bản này.

2. Về nội dung các biểu mẫu của Dự thảo:

JCCI hiểu rằng căn cứ để xây dựng biểu mẫu Dự thảo là nội dung được quy định tại Luật chuyển giao công nghệ 2017. Cụ thể, các biểu mẫu sẽ chỉ được bao gồm các nội dung thuộc phạm vi mà luật đã quy định là *Nội dung thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư (Điều 19, Luật chuyển giao công nghệ 2017)*. Tuy nhiên, với các biểu mẫu của Dự thảo, chúng tôi nhận thấy có các nội dung không nằm trong phạm vi quy định nêu trên của luật. **Ví dụ:** Mẫu số 8 Mẫu báo cáo kết quả thẩm định của Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ trong giai đoạn xem xét quyết định chủ trương đầu tư có các nội dung về *thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, sự cần thiết đầu tư dự án, sự phù hợp của dự án với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch phát triển ngành, sự phù hợp với chủ trương đầu tư* (không thuộc các nội dung của Điều 19).

THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

Ngoài vấn đề chưa thật sự phù hợp với quy định của luật, theo JCCI, các nội dung nêu trên sẽ phù hợp với nội dung đánh giá của cơ quan quản lý về đầu tư hơn là các nội dung đánh giá về công nghệ.

➢ **Đề xuất của JCCI:**

- Cần rà soát lại các nội dung của các biểu mẫu để đảm bảo sự phù hợp với quy định của luật và chỉ giữ lại các nội dung thuộc phạm vi thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư.

Kính mong Quý Cơ quan xem xét, cân nhắc các vướng mắc và đề xuất nêu trên của doanh nghiệp, qua đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung để Dự thảo được ban hành phù hợp với thực tiễn, tạo động lực cho doanh nghiệp sản xuất và phát triển kinh doanh.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng
-Lưu JCCI

Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Tổng thư ký

Hatta Jonosuke